



## KERTAS KONSEP ARAHAN AMALAN TAHUN 2024 TATACARA MENCABAR KEBOLEHPERCAYAAN SAKSI

### 1. TUJUAN

Kertas ini dikemukakan bagi mendapatkan pertimbangan dan kelulusan ahli mesyuarat terhadap cadangan untuk mewujudkan suatu Arahan Amalan berkaitan dengan tatacara mencabar kebolehpercayaan saksi.

### 2. LATAR BELAKANG

2.1 Lazimnya dalam sesuatu prosiding perbicaraan, pihak yang memanggil saksi hanya boleh menjalankan pemeriksaan utama dan semula sahaja ke atas saksi yang dipanggil. Namun terdapat pengecualian terhadap prinsip umum tersebut dimana pihak yang memanggil saksi boleh mencabar keterangan saksi iaitu melalui prosiding mencabar kebolehpercayaan saksi yang boleh difahami maksudnya melalui kes berikut :

Dalam kes **Dato' Seri Anwar Ibrahim v PP [2015] 2 CLJ 145**, Mahkamah Persekutuan mentakrifkan pencabaran kebolehpercayaan seperti yang berikut:

*"Impeachment generally means to call into question the veracity of a witness by means of evidence adduced for such purpose or the adducing of proof that a witness is unworthy of belief. The relevant provisions of law relating to an impeachment proceeding is contained in s. 155 of the Evidence Act."*

2.2 Berdasarkan seksyen 108 Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 [Akta 561], kebolehpercayaan seseorang saksi boleh dicabar dengan cara yang ditetapkan dalam peruntukan tersebut oleh pihak menentang atau, dengan izin Mahkamah, oleh pihak yang memanggilnya. Seksyen ini dengan jelas menunjukkan bahawa pihak menentang boleh mencabar kebolehpercayaan saksi tanpa kebenaran mahkamah manakala pihak yang memanggil saksi tersebut boleh mencabar kebolehpercayaan saksinya sendiri dengan kebenaran mahkamah.

2.3 Peruntukan Seksyen 108 Akta 561 ini membenarkan mana-mana pihak untuk mencabar kebolehpercayaan saksi di Mahkamah Syariah sama ada saksi di pihak Plaintiff atau Defendan. Tujuan mencabar kebolehpercayaan saksi ini sama ada dari pihak Plaintiff atau Defendan adalah untuk membuktikan kepada Mahkamah bahawa saksi tersebut berdusta atau bercakap bohong dan keterangannya sebagai saksi hendaklah ditolak dan tidak boleh diterima oleh Mahkamah.

2.4 Seksyen 108 Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 [Akta 561] berbunyi seperti berikut:

**Seksyen 108. Mencabar kebolehpercayaan saksi.**

*Kebolehpercayaan seseorang saksi boleh dicabar dengan cara yang berikut oleh pihak menentang atau, dengan izin Mahkamah, oleh pihak yang memanggilnya:*

*(a) dengan keterangan yang diberikan oleh orang yang menyatakan bahawa mengikut pengetahuan mereka tentang saksi itu mereka mempercayai bahawa saksi itu tidak boleh dipercayai;*

*(b) dengan membuktikan bahawa saksi itu telah disogok, atau telah menerima tawaran sogokan, atau telah menerima apa-apa dorongan rasuah yang lain untuk memberikan keterangannya;*

*(c) dengan membuktikan pernyataan dahulu yang tak konsisten dengan mana-mana bahagian keterangannya yang boleh disangkal.*

*Huraian- Seseorang saksi yang mengatakan bahawa seseorang saksi lain tidak boleh dipercayai tidak boleh, dalam pemeriksaan utamanya, memberikan sebab dia mempercayai sedemikian, tetapi dia boleh ditanya sebab-sebabnya dalam pemeriksaan balas, dan jawapan yang diberikannya itu tidak boleh disangkal, walaupun, jika jawapan itu palsu, dia boleh kemudiannya dipertuduh kerana memberikan keterangan palsu.*

2.5 Walau bagaimanapun, peruntukan seksyen 108 Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 [Akta 561] tersebut bersifat umum dan boleh mengundang kepada pelbagai tafsiran dari segi pelaksanaannya. Justeru, cadangan kertas konsep ini akan menjelaskan dengan terperinci berkaitan dengan tatacara mencabar kebolehpercayaan saksi bagi memastikan pelaksanaan prosiding yang seragam dan bertepatan peruntukan undang-undang yang berkuatkuasa.

### 3. ASAS-ASAS PERTIMBANGAN

#### Hal Keadaan Wujudnya Keterangan Saksi Boleh Dicabar

3.1 Seksyen 108 Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 [Akta 561] telah memperuntukkan hal keadaan dimana kebolehpercayaan seorang saksi boleh dicabar berasaskan tiga perkara iaitu—

- (i) **perenggan (a) seksyen 108** – dalam keterangan mana-mana pihak kecuali saksi-saksi yang lain memberitahu Mahkamah bahawa saksi Plaintiff atau Defendan bernama si polan adalah tidak boleh dipercayai. Saksi-saksi lain di pihak Plaintiff atau Defendan tidak boleh mencabar kebolehpercayaan saksi lain di dalam keterangan utamanya kecuali dibenarkan semasa keterangan soal balasnya sahaja. Jika dia berdusta, maka saksi tersebut boleh didakwa memberi keterangan palsu kepada Mahkamah.
- (ii) **perenggan (b) seksyen 108** - memberitahu Mahkamah bahawa saksi telah disogok atau dirasuah untuk memberi keterangan bagi pihak Plaintiff atau Defendan sedangkan saksi sebenarnya tidak tahu menahu berkenaan kes tuntutan Plaintiff atau Defendan di Mahkamah.
- (iii) **perenggan (c) seksyen 108** - bahawa keterangan saksi tidak konsisten dalam kes tersebut dengan keterangannya di dalam kes yang lain yang mungkin melibatkan pihak-pihak yang sama. Contohnya di dalam kes tuntutan nafkah anak, saksi Defendan memberitahu Mahkamah bahawa Plaintiff bekerja sebagai seorang penjawat awam sedangkan keterangannya di dalam kes tuntutan nafkah isteri sebelum itu dia memberitahu Mahkamah bahawa Plaintiff tidak bekerja.

3.2 Prosiding pencabaran kebolehpercayaan saksi berlaku apabila saksi tersebut mempunyai percanggahan keterangan yang material. Saksi yang mempunyai percanggahan sebegini disebut sebagai saksi belot (*hostile witness*) atau *unfavorable witness*. Istilah saksi belot tidak ditakrifkan dalam Akta 561 dan juga Akta Keterangan 1950. Namun, rujukan boleh dibuat kepada kes-kes undang-undang.

- 3.3 Dalam kes **PP v Willey Salleh [2017] 1 LNS 1704**, Mahkamah Rayuan menyatakan bahawa:

*“Realizing the above contradictions between PW12 oral statements in court with his previous written statements made to the police under section 112, of the Criminal Procedure Code, the prosecution, at the end of the cross examination, applied to the court for permission to ask leading questions to PW12, commonly dubbed as declaring him as a hostile witness, pursuant to section 154 of the Evidence Act 1950.”.*

#### **4. TATACARA MENCABAR KEBOLEHPERCAYAAN SAKSI**

- 4.1 Cabaran yang dibuat oleh mana-mana pihak terhadap saksi sama ada menurut perenggan (a), (b) atau (c) dalam seksyen 108 Akta 561 adalah isyarat kepada Hakim Syarie bahawa saksi tersebut adalah berkemungkinan seorang yang tidakboleh dipercayai.
- 4.2 Pihak yang menentang boleh mencabar kebolehpercayaan saksi tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran Mahkamah melalui proses pemeriksaan balas oleh pihak yang menentang. Sebaliknya, sekiranya pihak yang memanggil saksi tersebut berhasrat untuk mencabar kebolehpercayaan saksinya sendiri, pihak tersebut hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran daripada Mahkamah.
- 4.3 Bagi melaksanakan maksud tersebut, suatu kebenaran untuk mencabar kebolehpercayaan saksi bolehlah dibuat secara lisan oleh Pemohon semasa prosiding kes induk di Mahkamah.
- 4.4 Setelah Mahkamah menerima permohonan menurut Seksyen 108 Akta 561 di atas, maka Mahkamah boleh membuat keputusan terhadap permohonan itu atau boleh menangguhkan prosiding kes induk dalam tempoh tertentu bagi menjalankan prosiding bicara di dalam bicara.
- 4.5 Dalam prosiding mencabar kebolehpercayaan saksi ini, pihak yang membuat cabaran tersebut hendaklah terlebih dahulu memastikan bahawa terdapat bukti di mana saksi berkenaan adalah seorang saksi yang tidak boleh dipercayai atau telah menerima sogokan atau pernyataan saksi di dalam kes ini bercanggah dengan mana-mana pernyataan saksi itu di dalam mana-mana kes sebelum ini. Bukti ini hendaklah ditandakan sebagai keterangan dokumentar ‘P’ di dalam Mahkamah.

- 4.6 Jika pihak pemohon berjaya membuktikan fakta terhadap saksi berhubung perenggan (a) atau (b) atau (c) Seksyen 108 Akta 561 tersebut, maka Mahkamah boleh mensabitkan bahawa saksi tersebut adalah tidak boleh dipercayai dan memerintahkan keterangan saksi tersebut ditolak dan tidak boleh diterima.
- 4.7 Berhubung tatacara dalam peruntukan perenggan (c), Mahkamah hendaklah menjalankan prosiding seperti berikut:
- (i) Terdapat pernyataan saksi secara bertulis atau rekod pernyataan saksi di dalam mana-mana kes yang sebelum ini yang diekshibitkan di dalam Affidavit Pemohon. Dalam masa yang sama satu keterangan bertulis saksi telah difailkan ke dalam kes nafkah anak yang sedang dibicarakan di Mahkamah Syariah. Saksi yang dicabar tersebut telah bersetuju dengan segala pernyataannya di dalam keterangan bertulis tersebut dan telah disahkan terima oleh Mahkamah menurut Seksyen 100 Akta 585.
  - (ii) Pihak yang memanggil boleh bertanya kepada saksi dengan merujuk pernyataan bertulis saksi sebelum ini dengan keterangan bertulis saksi di dalam kes yang terkini berhubung mana-mana fakta yang dianggap bercanggah di antara satu dengan yang lain. Saksi diminta untuk membuat pengecaman kepada penyata keterangannya yang sebelum ini dan disahkan di hadapan Mahkamah.
  - (iii) Semasa perbandingan dibuat, Mahkamah hendaklah mengambil perhatian kepada empat kategori percanggahan sebagai asas keputusan Mahkamah iaitu—
    - a. Perbezaan kecil yang tidak termasuk dalam pengertian percanggahan (*minor differences, not amounting to discrepancies*). Contohnya perbezaan jumlah bilangan anak seperti dua dan tiga orang anak atau jenis pekerjaan Defendan seperti bekerja sendiri dengan kerja mengambil upah.
    - b. Percanggahan nyata (*apparent discrepancies*). Contohnya percanggahan jumlah pendapatan bulanan Defendan di antara RM2,000.00 sebulan dengan RM4,000.00 sebulan sedangkan Defendan masih melakukan pekerjaan yang sama atau

percanggahan berhubung tempat tinggal Plaintiff seperti tinggal di flat dengan kondominium.

- c. Percanggahan yang serius (serious discrepancies). Contohnya percanggahan pekerjaan Defendan di antara bekerja sebagai penjawat awam dengan seorang ahli perniagaan atau percanggahan alamat tempat tinggal Plaintiff di antara tinggal di Kelantan dengan Terengganu.
- d. Percanggahan yang material (material contradictions). Sebagai contoh, percanggahan pekerjaan Defendan di antara mempunyai pekerjaan dengan tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai anak dengan tidak mempunyai anak.
- e. Jika Mahkamah mendapati percanggahan yang berlaku ialah perbezaan yang kecil sahaja seperti dalam kategori (a) di atas, Mahkamah hendaklah memulangkan pernyataan saksi kepada pihak Plaintiff (jika yang dicabar ialah saksi Plaintiff) dan memutuskan cabaran kepada kewibawaan saksi tidak diteruskan.
- f. Jika Mahkamah mendapati percanggahan yang berlaku ialah percanggahan dalam kategori (b) atau (c) atau (d) di atas, maka pihak yang memanggil akan dimaklumkan berhubung dapatan percanggahan tersebut oleh Mahkamah. Setelah itu pihak yang memanggil boleh memohon kepada Mahkamah agar pernyataan saksi (yang bercanggah tersebut) diterima masuk dan kemudian ditanda sebagai 'P' hanya untuk tujuan mencabar kebolehpercayaan saksi.

4.8 Dalam memutuskan tentang sama ada saksi tersebut berdusta atau bercakap bohong dalam keterangannya, terdapat dua pendirian mahkamah tentang status keterangan saksi tersebut seperti yang berikut:

- (i) Keterangan saksi ditolak secara keseluruhannya (total impeachment); atau
- (ii) Keterangan saksi ditolak secara sebahagiannya (partial impeachment)

### Total Impeachment

Apabila seseorang saksi dicabar kebolehpercayaannya, mengikut pandangan yang bersifat tradisional, keseluruhan pernyataan saksi tersebut tidak boleh dipertimbangkan oleh mahkamah dan boleh diterima.

Hal ini telah dijelaskan oleh mahkamah dalam kes Koay Chooi v Regina [1955] 1 MLJ 209 seperti yang berikut:

*“What is perhaps more important is that this witness having been discredited by proof of an entirely inconsistent statement to the Police the learned Magistrate appears to have given some weight to his evidence, which in my opinion he should not have done.”.*

### Partial impeachment

Public Prosecutor v Mohd Ali Bin Abang & Ors [1994] 2 MLJ 12

• *“The credibility of PW11, Norliza, was impeached. As a matter of law, in such a circumstance, it does not mean that all the evidence of the witness must be disregarded. It is still incumbent upon the court to carefully scrutinize the whole of the evidence to determine which parts of her evidence are the truth and which should be disregarded.”.*

4.9 Berdasarkan kedua-dua kes di atas, terdapat 2 prinsip yang boleh dirungkai iaitu sama ada —

- (i) Pernyataan saksi yang telah dicabar kebolehpercayaannya tidak boleh diterima; atau
- (ii) Pernyataan saksi yang tidak dicabar kebolehpercayaannya masih boleh diterima sebahagiannya.

4.9 Oleh itu, jika Mahkamah berpuashati bahawa wujud percanggahan yang nyata atau serius atau material, maka Mahkamah boleh secara serta-merta membuat keputusan mensabitkan bahawa permohonan mencabar kebolehpercayaan saksi adalah berjaya dan keterangan saksi ditolak.

4.10 Jika Mahkamah menangguhkan keputusan, maka saksi dilepaskan tanpa dibebaskan dan keterangan saksi digantung sehingga dibuat keputusan muktamad oleh Mahkamah. Jika permohonan gagal, maka keterangan saksi diteruskan dengan pemeriksaan balas dan pemeriksaan semula.

4.11 Mahkamah hendaklah merekodkan prosiding cabaran kebolehpercayaan saksi ini dan membuat ulasan lanjut mengenainya di dalam alasan penghakiman dan memberi penjelasan sebab mengapa keterangan saksi berkenaan diterima atau ditolak.

## **5. CADANGAN DAN SYOR**

Dicadangkan suatu Arahan Amalan diwujudkan berkaitan dengan Tatacara Mencabar Kebolehpercayaan Saksi bagi memastikan pelaksanaan prosiding yang seragam dan bertepatan dengan peruntukan undang- undang yang berkuatkuasa.

**Disediakan oleh :**

**Ahli Jawatankuasa Kerja Arahan Amalan 2024**





جَبَاتِن كَهَاكِيمَن شَرْعِيَّة مَالِيْسِيَا

**JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH  
MALAYSIA**

Blok C, Kompleks Islam Putrajaya,  
No. 20, Jalan Tunku Abdul Rahman,  
Persint 3 62100 PUTRAJAYA

Tel :603-88709200 / 9201

Faks : 603-8870 9500

Portal Rasmi : [www.iksm.gov.my](http://www.iksm.gov.my)

Ruj.Kami:

Takwim :

Tarikh :

YAA Ketua-Ketua Hakim Syarie,  
Mahkamah-Mahkamah Syariah Negeri-negeri.

### **ARAHAN AMALAN NO.....TAHUN 2024**

### **TATACARA MENCABAR KEBOLEHPERCAYAAN SAKSI**

Saya ingin menarik perhatian YAA kepada Keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia Bil..... pada.....di..... telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan berhubung dengan Tatacara Mencabar Kebolehpercayaan Saksi dalam kes Mal dan Jenayah seperti di Lampiran.

Arahan Amalan ini berkuat kuasa serta merta.

**YAA Dato' Mohd Amran bin Mat Zain**

Ketua Pengarah/ Ketua Hakim Syarie  
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia  
Putrajaya

## **TATACARA MENCABAR KEBOLEHPERCAYAAN SAKSI**

### **BAHAGIAN 1 – NAMA DAN PEMAKAIAN**

1. Garis panduan ini boleh dinamakan sebagai Garis Panduan Tatacara Mencabar Kebolehpercayaan Saksi ( selepas ini dipanggil Garis Panduan).
2. Garis panduan ini diwujudkan bagi menjelaskan dengan terperinci berkaitan dengan tatacara mencabar kebolehpercayaan saksi serta memastikan pelaksanaan prosiding yang seragam dan bertepatan peruntukan undang-undang yang berkuatkuasa.

### **BAHAGIAN 2 – TATACARA MENCABAR KEBOLEHPERCAYAAN SAKSI**

1. Cabaran kebolehpercayaan saksi boleh dibuat di mana-mana peringkat prosiding oleh pihak yang memanggil saksi atau pihak yang menentang berdasarkan kepada seksyen 108 AKMS. Pihak yang menentang boleh mencabar kebolehpercayaan saksi tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran Mahkamah melalui proses pemeriksaan balas oleh pihak yang menentang.
2. Sekiranya pihak yang memanggil saksi tersebut berhasrat untuk mencabar kebolehpercayaan saksinya sendiri, pihak tersebut hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran daripada Mahkamah secara lisan terlebih dahulu semasa prosiding kes induk di Mahkamah.
3. Pihak yang memanggil hendaklah menyatakan dengan jelas fakta yang ingin dicabar dan menyatakan sama ada cabaran tersebut terhadap keseluruhan atau sebahagian daripada keterangan saksi tersebut.
4. Setelah menerima permohonan, mahkamah hendaklah terlebih dahulu memastikan bahawa terdapat asas bahawa saksi berkenaan adalah seorang saksi yang tidak boleh dipercayai atau telah menerima sogokan atau pernyataan saksi di dalam kes ini bercanggah dengan mana-mana pernyataan lain saksi itu.

5. Setelah Mahkamah mempertimbangkan asas permohonan pemohon, Mahkamah boleh membuat keputusan terhadap permohonan itu samada membenarkan atau menolak permohonan pihak yang memanggil saksi untuk mencabar kebolehpercayaan saksinya.
6. Sekiranya mahkamah membenarkan permohonan tersebut, mahkamah boleh, membenarkan prosiding mencabar kebolehpercayaan saksi di dalam prosiding induk itu atau boleh menangguhkan prosiding kes induk dalam tempoh tertentu bagi menjalankan prosiding bicara di dalam bicara.
7. Semasa prosiding mencabar kebolehpercayaan saksi, pihak yang memanggil boleh menyoal balas saksi tersebut dan boleh memanggil mana-mana saksi. Sekiranya pihak yang memanggil mengemukakan sebarang keterangan dokumentar, keterangan dokumentar yang diterima atau ditolak oleh mahkamah hendaklah ditandakan.
8. Sekiranya pihak yang memanggil ingin mencabar kebolehpercayaan saksi atas alasan wujud percanggahan keterangan saksi dengan mana-mana pernyataan bertulis saksi atau mana-mana pernyataan saksi dalam mana-mana kes, Mahkamah hendaklah menjalankan prosiding seperti berikut:
  - (i) Memastikan terdapat pernyataan saksi secara bertulis atau rekod pernyataan saksi di dalam mana-mana kes yang sebelum ini yang diekshibitkan di dalam affidavit Pemohon.
  - (ii) Meminta saksi untuk membuat pengecaman kepada penyata keterangannya yang sebelum ini dan disahkan di hadapan Mahkamah.
  - (iii) Semasa perbandingan dibuat, Mahkamah hendaklah mengambil perhatian kepada empat kategori percanggahan sebagai asas keputusan Mahkamah iaitu—
    - (a) Perbezaan kecil yang tidak termasuk dalam pengertian percanggahan (*minor differences, not amounting to discrepancies*). Contohnya perbezaan jumlah bilangan anak seperti dua dan tiga orang anak atau jenis pekerjaan

Defendanseperti bekerja sendiri dengan kerja mengambil upah.

- (b) Percanggahan nyata (*apparent discrepancies*). Contohnya percanggahan jumlah pendapatan bulanan Defendan di antara RM2,000.00 sebulan dengan RM4,000.00 sebulan sedangkan Defendan masih melakukan pekerjaan yang sama atau percanggahan berhubung tempat tinggal Plaintiff seperti tinggal di flat dengan kondominium.
  - (c) Percanggahan yang serius (*serious discrepancies*). Contohnya percanggahan pekerjaan Defendan di antara bekerja sebagai penjawat awam dengan seorang ahli perniagaan atau percanggahan alamat tempat tinggal Plaintiff di antara tinggal di Kelantan dengan Terengganu.
  - (d) Percanggahan yang material (*material contradictions*). Sebagai contoh, percanggahan pekerjaan Defendan di antara mempunyai pekerjaan dengan tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai anak dengan tidak mempunyai anak.
  - (e) Jika Mahkamah mendapati percanggahan yang berlaku ialah perbezaan yang kecil sahaja seperti dalam kategori (a) di atas, Mahkamah hendaklah memulangkan pernyataan saksi kepada pihak yang memanggilnya dan memutuskan cabaran kepada kewibawaan saksi tidak diteruskan.
  - (f) Jika Mahkamah mendapati percanggahan yang berlaku ialah percanggahan dalam kategori (b) atau (c) atau (d) di atas, maka pihak yang memanggil akan dimaklumkan berhubung dapatan percanggahan tersebut oleh Mahkamah. Setelah itu pihak yang memanggil boleh memohon kepada Mahkamah agar pernyataan saksi (yang bercanggah tersebut) diterima masuk dan kemudian ditanda sebagai 'P' hanya untuk tujuan mencabar kebolehpercayaan saksi.
9. Mahkamah hendaklah memastikan soalan dan keterangan yang diberikan semasa peringkat ini adalah terhad kepada perkara berkenaan sama ada saksi adalah seorang yang tidak boleh dipercayai atau telah menerima sogokan atau terdapat percanggahan yang nyata antara keterangan yang diberikan dalam kes

induk dengan keterangan lain saksi itu.

10. Jika Mahkamah mendapati pihak yang memanggil gagal membuktikan dakwaannya, Mahkamah hendaklah menolak permohonan tersebut dan hendaklah meneruskan perbicaraan kes induk setakat mana prosiding tersebut terhenti.

11. Jika pemohon berjaya membuktikan fakta terhadap saksi berhubung perenggan 108(a) atau 108(b) atau 108(c) Akta 561 tersebut, maka Mahkamah boleh mensabitkan bahawa saksi tersebut adalah tidak boleh dipercayai dan boleh memerintahkan keterangan saksi tersebut ditolak sepenuhnya atau ditolak sebahagiannya sahaja.

12. Bentuk/format Perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah mestilah mengandungi elemen berikut :

- (i) Sabitan fakta terbukti /tidak terbukti berdasarkan sek 108 (a) atau (b) atau (c);
- (ii) Sabitan saksi tidak boleh dipercayai keterangannya; dan
- (iii) Keterangan saksi keseluruhannya atau sebahagiannya atau berkenaan dgn fakta tertentu ditolak.